

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2478/2535	นาง สุนิสา ศ รี สงคราม	โจทก์
	นาง พงศ์เพชร ลี้มกนกรัตน์	จำเลย
	จำเลยร่วม	จำเลย
	บริษัท ร.ส.พ. ประกันภัย จำกัด	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 887

จำเลยเป็นผู้ชำรุดยนต์คันที่ อ. ทำสัญญาประกันภัยไว้กับจำเลยร่วมโดย
ประมาทชนรยนต์ของโจทก์เสียหาย ตาม ป.พ.พ. มาตรา 887 จำเลยร่วมผู้รับ
ประกันภัยคำจนจะใช้ค่าสินไหมทดแทนก็ต่อเมื่ออ.จะต้องรับผิดชอบเมื่อข้อเท็จจริงไม่
ปรากฏว่าอ. จะต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ จำเลยร่วมจึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์เช่นกัน แม้
สัญญาประกันภัยระบุว่า ผู้รับประกันภัยจะถือว่าบุคคลใดซึ่งชำรุดยนต์โดยได้รับความ
ยินยอมจากผู้เอาประกันภัยเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยเอง เมื่อข้อเท็จจริง
ไม่ปรากฏว่าจำเลยกับอ. ผู้เอาประกัน มีนิติสัมพันธ์กันอย่างไร และจำเลยชำรุดยนต์
คันที่ อ. เอาประกันภัยไว้ในฐานะอะไร ถือไม่ได้ว่าจำเลยชำรุดยนต์โดยความยินยอมจาก
อ. ดังนั้น โจทก์จะถือเอาประโยชน์จากข้อสัญญาประกันภัยดังกล่าวหาได้ไม่.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ครอบครองรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 7ง-0237
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2530 จำเลยชำรุดยนต์คันหมายเลข
ทะเบียน ม - 3659 นนทบุรี ไปตามถนนรัชดาภิเษกมุ่งหน้าไปเขตห้วยขวาง ด้วย

ความประมาทโดยซบด่วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเมื่อถึงสี่แยกถนน
รัชดาภิเษกตัดกับถนนลาดพร้าว จำเลยไม่หยุดรถเมื่อมีสัญญาณไฟแดงในขณะที่นาย
ไกรสร แยมอรุณ ขับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 7ง - 0237 กรุงเทพมหานคร
ของโจทก์ไปตามถนนลาดพร้าว มุ่งตรงไปทางสวนจตุจักร รถที่จำเลยขับจึงพุ่งชนรถ
ของโจทก์ ทำให้รถของโจทก์เสียหาย ค่าซ่อมรถจำนวน 21,770 บาท ซึ่งจำเลยตกลง
จะชำระให้แต่ไม่ชำระ ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถวันละ 300 บาท เป็นเวลา 19
วัน เป็นเงินจำนวน 5,700 บาท รถโจทก์เสื่อมสภาพคิดเป็นเงินจำนวน 10,000 บาท
ขอบังคับให้จำเลยชำระเงินดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันละเมิด
จนกว่าชำระเสร็จสิ้น

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่ใช่เจ้าของและผู้ครอบครองรถยนต์คันหมายเลข
ทะเบียน 7ง - 0237 กรุงเทพมหานคร จึงไม่มีอำนาจฟ้องเหตุคดีนี้เกิดเพราะผู้ขับ
รถยนต์ของโจทก์เป็นฝ่ายประมาทฝ่ายเดียวโดยซบด่วยความเร็วและฝ่าสัญญาณไฟ
แดง จึงเฉี่ยวชนกับรถที่จำเลยขับ จำเลยไม่เคยทำหนังสือยินยอมว่าจะชำระเงินให้
โจทก์ค่าเสียหายไม่เกิน 2,500 บาท ค่าขาดประโยชน์ไม่เกิน 200 บาท ฟ้องโจทก์
เคลือบคลุม ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา จำเลยยื่นคำร้องขอให้เรียก บริษัท ร.ส.พ.ประกันภัย จำกัด
เข้ามาเป็นจำเลยร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

จำเลยร่วมให้การทำนองเดียวกับจำเลย แต่เพิ่มเติมว่า เป็นผู้รับประกันภัย
รถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ม - 3659 นนทบุรี ซึ่งมีนางสาวอุไร ลาภเจริญจริงเป็น
ผู้เอาประกันภัย จำเลยร่วมต้องรับผิดชอบก็ต่อเมื่อผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบ
แต่จำเลยไม่ใช่ผู้เอาประกันภัย และไม่มีส่วนได้เสียในรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน
ม - 3659 นนทบุรี จำเลยร่วมจึงไม่ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของจำเลยเพื่อ

ความวินาศภัยอันเกิดแก่โจทก์ ทั้งจำเลยไม่มีนิติสัมพันธ์กับนางสาวอุไร หลังเกิดเหตุโจทก์และจำเลยได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันแล้วโจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและจำเลยร่วมร่วมกันชำระเงินจำนวน 25,770 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าชำระเสร็จสิ้นแก่โจทก์

จำเลยร่วมอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์เฉพาะจำเลยร่วมนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...พิเคราะห์แล้ว มีปัญหาวินิจฉัยฎีกาโจทก์ว่า จำเลยเป็นผู้ขับรถยนต์คันที่นางสาวอุไร ลาภเจริญจริงได้ทำสัญญาประกันภัยไว้กับจำเลยร่วม เมื่อจำเลยขับรถยนต์คันดังกล่าวโดยประมาทชนรถยนต์ของโจทก์เสียหายอันเป็นการละเมิดต่อโจทก์ จำเลยร่วมจะต้องรับผิดชอบโจทก์ในฐานะผู้รับประกันภัยตามสัญญาประกันภัยเอกสารหมายเลข 2 หรือไม่ นั้น เห็นว่าตามคำฟ้องของโจทก์ คำให้การของจำเลย คำให้การของจำเลยร่วมและทางนำสืบของโจทก์ดังกล่าวทั้งหมดไม่มีปรากฏเลยว่าจำเลยกับนางสาวอุไรมีนิติสัมพันธ์กันอย่างไรบ้าง และจำเลยขับรถยนต์คันดังกล่าวในฐานะอะไร อันจะทำให้นางสาวอุไรต้องร่วมรับผิดชอบในการกระทำละเมิดของจำเลย จำเลยร่วมผู้รับประกันภัยคำจนจะใช้ค่าสินไหมทดแทนก็ต่อเมื่อนางสาวอุไรต้องรับผิดชอบ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 887 เมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่านางสาวอุไรจะต้องรับผิดชอบโจทก์ จำเลยร่วมในฐานะผู้รับประกันภัยคำจนจึงไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์เช่นกันและที่โจทก์ฎีกาว่า ตามสัญญาประกันภัย

เอกสารหมายเลข.2 ในสัญญาหมวดที่ 2 ข้อ 2.8 ระบุว่า บริษัทจะถือว่าบุคคลใดซึ่งขับที่รถยนต์โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยเอง แม้สัญญาประกันภัยรถยนต์คันดังกล่าวทำขึ้นระหว่างนางสาวอุไรกับจำเลยร่วมก็ตาม แต่จำเลยเป็นผู้ขับรถยนต์คันที่เอาประกันภัยแล้วเกิดเหตุคดีนี้ ต้องถือว่าจำเลยขับรถโดยได้รับความยินยอมจากนางสาวอุไร จำเลยจึงมีฐานะเสมือนผู้เอาประกันภัยเองตามข้อสัญญาดังกล่าว จำเลยร่วมจึงต้องรับผิดชอบโจทก์ นั้นเห็นว่าตามข้อเท็จจริงในคดีนี้ไม่ปรากฏว่าจำเลยกับนางสาวอุไรมีนิติสัมพันธ์กันอย่างไรและจำเลยขับรถคันที่นางสาวอุไรเอาประกันภัยไว้ในฐานะอะไร จึงไม่มีข้อเท็จจริงที่จะแสดงให้เห็นว่านางสาวอุไรยินยอมให้จำเลยขับรถคันดังกล่าว ถือไม่ได้ว่าจำเลยขับรถโดยได้รับความยินยอมจากนางสาวอุไร ดังนั้นโจทก์จะถือเอาประโยชน์จากข้อสัญญาประกันภัยดังกล่าวดังที่โจทก์อ้างหาได้ไม่และไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีการายละเอียดอื่นของโจทก์ ซึ่งไม่เกิดประโยชน์และไม่ทำให้โจทก์ชนะคดีต่อจำเลยร่วมได้อีกต่อไป ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(ชลิต ประไพศาล-อากาศ บำรุงชีพ-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น